



Resolución Directoral N° 000011112026

Tocache, **11 MAR. 2026**

VISTO, el Memorando N° 0235-2026-GRSM/DRE-UGELSM/D., de fecha 09 de marzo de 2026, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en relación al cumplimiento de mandato judicial, recaído en el expediente judicial N° 00091-2024-0-2209-JM-LA-01; a favor de **MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS**, identificado con DNI N° 44195920, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento treinta y siete (137) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y los programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (íntegra) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o íntegra comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N° 000011112026

Que, la accionante **MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS** interpone demanda **CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° **00091-2024-0-2209-JM-LA-01**, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 4, de fecha 20 de junio del 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil -Sede Tocache, resolvió declarar **FUNDADA PARTE** la demanda interpuesta por **MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS**, contra los demandados en consecuencia, **DECLÁRESE NULA** la Resolución Ficta Denegatoria del Expediente **VIR N°2023028375** de fecha 17 de diciembre de 2023 y la Resolución Administrativa Ficta de Apelación del Expediente **VIR N°2024003452** de fecha 08 de febrero 2024, **ORDENO** que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, que percibía la extinta docente Luisa Salas Grandez, como docente nombrada — cesante, desde el 21 de mayo de 1990 (fecha en que entró en vigencia la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 24029) hasta el 28 de febrero de 2001 fecha en que prestó efectivamente labores como docente, toda vez que desde esa fecha cesó a éstas (fecha en que aún estaba vigente la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212), más **intereses legales**. Declarar **INFUNDADA LA DEMANDA** interpuesta por **MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS**, en el extremo del **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra y pago de intereses legales, en el periodo comprendido desde el 01 de marzo de 2001 hasta mayo de 2005. La misma que fue apelada por la parte demandada ante la SALA penal de apelaciones de Mariscal Cáceres-Juanjuí, generándose la resolución N° 7 de fecha 15 de octubre del 2024 que resuelve, **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia, **REVOCARON** el extremo que declara **INFUNDADA LA DEMANDA**, en el extremo del **REINTEGRO** de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra y pago de intereses legales, en el periodo comprendido desde el 01 de marzo de 2001 hasta mayo de 2005. **REFORMÁNDOLA** establecer que el periodo a reintegrar es desde **el 21 de mayo de 1990 hasta el 25 de mayo del 2005**, conforme a la Ley N°24029, modificada por la Ley N°25212, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente resolución, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales. Dejando a salvo su derecho respecto a los subsecuentes periodos. Sin costas ni costos; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 02 de julio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache;

Que, con OFICIO N° 4739-2025-PGE-GRSM/PPRYPAM, el procurador público regional en mérito al Expediente Judicial N° 00091-2024-0-2209-JM-LA-01, el Juzgado Civil -Sede Tocache, mediante Resolución N° Nueve (09) de fecha 02 de julio del 2025, CÚMPLASE con lo ejecutoriado por el superior, A CONOCIMIENTO de la parte demandante para que estime lo pertinente.



Resolución Directoral N° 000011112026

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2603-2025-GRSM/DRE de fecha 30 de julio del 2025 y su modificatoria con Resolución N° 2821 de fecha 18 de agosto del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° 00091-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS, i.- **el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases**, en atención al 30% de la remuneración total o íntegra que percibía la extinta docente Luisa Salas Grandez, como docente nombrada cesante, desde el 21 de mayo de 1990 (fecha en que entró en vigencia la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 24029) hasta el 28 de febrero de 2001, fecha en que prestó efectivamente labores como docente, toda vez que desde esa fecha cesó a éstas (fecha en que aún estaba vigente la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212); más intereses legales, ii.- **El reintegro de la bonificación especial por preparación de clases**, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra y pago de intereses legales, en el periodo comprendido desde el 21 de mayo de 1990 hasta mayo del 2005, conforme a la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, de conformidad a las consideraciones expuestas en la presente resolución, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales. Dejando a salvo su derecho respecto a los subsecuentes periodos. Sin costas ni costos; siendo FUNDADA EN PARTE la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 20 de junio de 2024, emitida por el Juzgado Especializado Civil — Sede Tocache; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 02 de julio de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.

Que, con Nota informativa N° 0123-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 5 de noviembre 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00091-2024-0-2201-JM-LA-01, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° Nueve (9), de fecha 02 de julio del 2025, del Juzgado Civil -Sede Tocache, para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos deudas Sociales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 020-2026- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-





Resolución Directoral N° 000011112026

GRRHH-DS, de fecha 21 de enero 2025, el cual asciende el monto de los devengados la suma de **veintisiete mil doscientos sesenta y dos con 14/100 Soles (S/ 27,262.14)**, e interés legal el monto de **Veinticuatro mil trescientos treinta y tres con 89/100 soles (S/ 24,333.89)**, ascendiendo un total de **Cincuenta y un mil quinientos noventa y seis y 04/100 soles (S/ 51,596.04)**, los cuales han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor entre el 1° de mayo 1990 hasta el 11 de noviembre 2012, dentro del periodo de la vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;



Es preciso indicar referente a la resolución de sentencia N° 4 de fecha 20 de junio del 2024 en el considerando DECIMO QUINTO, sobre el pago de los intereses legales, corresponde precisar que la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 5715-2013-Junín, fundamento sétimo señala: "A mayor abundamiento de razones esta Suprema Sala ha fijado como doctrina jurisprudencial que el no pago oportuno o diminuto de una pensión general el pago de intereses legales bajo los alcances del artículo 1242º y siguientes del Código Civil; criterio jurisprudencial que debe ser extendido para el ámbito de las relaciones contractuales de los trabajadores del sector público, desde que este Supremo Tribunal también ha precisado reiteradamente que las acreencias del Estado no devengan intereses bajo el ámbito del Decreto Ley N° 25920, pues lo normado en este Decreto Ley, se circunscribe únicamente a créditos de naturaleza laboral, dentro del ámbito de las relaciones de la actividad privada, por lo que corresponde reconocer que entre los trabajadores del Estado sujetos al régimen laboral de la actividad pública, los adeudos no pagados de manera oportuna o pagados de manera de forma diminuta, generan el pago de intereses legales, a que se refieren los artículos 1242 y 1246 del Código Civil", en cuya virtud resulta procedente ordenar el pago de los intereses legales, conforme lo dispone el artículo 1242º y siguientes del Código Civil.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en *el Informe N° 020-2026-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS* de fecha 26 de febrero del 2026,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de



Resolución Directoral N° 000011112026

Presupuesto, mediante Ley N° 32513 — del "Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026".

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

JUDICIAL, a favor del demandante **MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS**, identificado con DNI N° 44195920, recaídos en el expediente judicial N° 00091-2024-0-2201-JM-LA-01, DISPONIENDO el PAGO DEL REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, desde el 21 de mayo de 1990 hasta mayo del 2025, en aplicación de la Ley del Profesorado — Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 — en los que ha ejercido el cargo de profesor de aula. El resultado cuantitativo de los devengados por preparación de clases y evaluación y sus respectivos intereses legales se informa mediante informe N° 020-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, cuyos montos son la suma de veintisiete mil doscientos sesenta y dos con 14/100 Soles (S/ 27,262.14), e interés legal el monto de Veinticuatro mil trescientos treinta y tres con 89/100 soles (S/ 24,333.89), asciendo un total de Cincuenta y un mil quinientos noventa y seis y 04/100 soles (S/ 51,596.04), siendo **FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA** mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 20 de junio del 2024, emitida por el Juzgado especializado Civil de la provincia de Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 9 de fecha 2 de julio de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Tocache.

Apellidos y Nombres del Demandante	N° Resolución RDR	N° de Expediente Judicial	Periodo	Devengados S/	Interes Legal S/	TOTAL S/
MILAGROS DEL CARMEN VALDIZAN SALAS	R.D.R. 2603-2024-de fecha 30 de julio 2025 y su Modif. N° 2821-2025 GRSM/DRE	N° 00091-2024-0-2209-JM-LA-01	21 de mayo de 1990 hasta mayo 2005	S/ 27,262.14	S/ 24,333.89	S/ 51,596.04

ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 000011112026

ARTÍCULO TERCCEDRO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Glames

Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GITC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES : ESTEBAN VICENTE, RAY LESTER
DOC. DE IDENTIDAD : D.N.I. N° 41693347
SEXO : MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO : 6/10/1982
REGIMEN PENSIONARIO : D.L. N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO : LICENCIADO EN EDUCACION
ESPECIALIDAD : MATEMATICA Y FISICA

00001197

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL EDUCATIVO : Secundaria
INSTITUCION EDUCATIVA : 0413
CÓDIGO DE PLAZA : 1152114131C5
COD. REGISTRO (AIRHSP) : 000337
CARGO : PROFESOR
MOTIVO DE LA VACANTE : DESIGNACION COMO ESPECIALISTA EN EDUCACION DE FLORES GONZALES, ANGEL JOAQUIN SEGUN RVM N° 166-2022-MINEDU
CARGA HORARIA : 26 HRS MATEMATICA-JEC, 1 HRS ATENCION A FAMILIAS - JEC, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO DE AREA CURRICULAR-JEC, 1 HRS TRABAJO COLEGIADO DE TUTORIA-JEC, 1 HRS ELAB. /REAJ. DE MAT. EDUC. RETROAL. ESCRITA, INVEST. PARA LA MEJORA DE LA PRACTICA - JEC



DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE : 297-2026 N° DE FOLIOS: 188
REFERENCIA : ACTA DE ADJUDICACION
VIGENCIA DEL CONTRATO : Desde el 12/03/2026 hasta el 31/12/2026
JORNADA LABORAL : 30 Horas Pedagógicas
ETAPA DE CONTRATACIÓN : EVALUACION DE EXPEDIENTES



ARTICULO 2°.- ESTABLECER, conforme al Anexo 1 del Decreto Supremo N° - 022-2025-MINEDU, que contiene en el Anexo 1 el documento "Contrato de Servicio Docente", es causal de resolución del contrato cualquiera de los motivos señalados en la Cláusula Sexta.

ARTICULO 3°.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone La Ley N° 32513 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada e instancias administrativas pertinentes para su conocimiento y acciones de Ley.

Regístrese y comuníquese.



Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

GJTE/DUGELT
EATR/JA
VGER/JRRHH
SVTM/NEXUS



Resolución Directoral N° 00001197 -2026

TOCACHE, 11 MAR. 2026

Vistos, los documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de Educación garantizar el buen inicio del año escolar en concordancia con las políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar;

Que, el artículo 76° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial dispone que las plazas vacantes existentes en las instituciones educativas públicas no cubiertas por nombramiento son atendidas vía concurso público de contratación docente;

Que, el artículo 1° de la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, señala que el Contrato de Servicio Docente regulado en la Ley de Reforma Magisterial tiene por finalidad permitir la contratación temporal del profesorado en instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva; es de plazo determinado y procede en el caso que exista plaza vacante en las instituciones educativas;

Que, por Decreto Supremo N° 022-2025-MINEDU, se aprueba la Noma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y la renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva, en el marco de la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, con la finalidad de contar con los profesores para el ejercicio de la función docente en los programas educativos e instituciones educativas de Educación Básica y Técnico-Productiva, antes y durante el año escolar, a fin de asegurar la prestación del servicio educativo, sobre la base de los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades;

Que, conforme establece el artículo 11 de la norma indicada, el procedimiento de contratación se lleva a cabo a través de tres etapas: renovación del contrato docente, contratación por resultados de la Prueba Nacional y contratación por evaluación de expedientes; asimismo se pueden realizar contratos docentes en situaciones diferenciadas reguladas en el artículo 27 de la presente norma;

Estando a lo actuado por el comité de contratación docente / Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, con el visto bueno de las dependencias correspondientes de la UGEL, el contrato suscrito entre el docente adjudicado y el titular de la entidad, y;

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su modificatoria, Ley N° 32513: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 004-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, el Decreto Supremo N° 015-2002-ED, que aprueban el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa y las facultades previstas en la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL CONTRATO, por servicios personales según el anexo que forma parte de la presente, suscrito por la Unidad Ejecutora y el personal docente que a continuación se indica: